

VADE MECUM

PMMA SOLDADO

LEGISLAÇÃO PERTINENTE À PMMA - EDITAL 2026

Texto vigente consolidado da Lei Estadual nº 6.513/1995 e links oficiais das normas institucionais selecionadas.



CONTEÚDO DESTA EDIÇÃO

- Lei Estadual nº 6.513/1995 com as redações vigentes até 04/08/2026.
- Lei Estadual nº 12.896/2026 - Lei Orgânica da Polícia Militar do Maranhão.
- Lei Federal nº 14.751/2023 - Lei Orgânica Nacional das PMs e dos CBMs.
- Trechos riscados na fonte STC foram excluídos por estarem revogados ou superados.
- Sumário interativo, marcadores e links oficiais clicáveis.

Material de estudo. Confira sempre a versão vigente nos portais oficiais.

APRESENTAÇÃO

Esta edição mantém integralmente o design e o layout do Vade Mecum anterior. Apenas o conteúdo legislativo foi atualizado conforme a publicação oficial da STC/MA, atualizada em 04/08/2026. No texto consolidado, foram retiradas as redações riscadas, revogadas ou superadas, preservando-se as notas das alterações atualmente vigentes.

NORMAS MANTIDAS

1

Lei Estadual nº 6.513/1995 e alterações

Estatuto dos Policiais-Militares - texto consolidado em 04/08/2026.

2

Lei Estadual nº 12.896/2026

Lei Orgânica da Polícia Militar do Maranhão - organização básica da PMMA.

3

Lei Federal nº 14.751/2023

Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.

Observação: o texto legal pode receber alterações posteriores. Utilize os links oficiais para conferência.



SUMÁRIO INTERATIVO

Clique nos itens para navegar dentro do PDF.

01 APRESENTAÇÃO

IR ·

01 APRESENTAÇÃO

IR ->

02 LINKS OFICIAIS

IR ->

03 CANAIS OFICIAIS

IR ->

04 LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 - TEXTO CONSOLIDADO

IR ->

LEGISLAÇÃO PERTINENTE À PMMA

Clique no botão verde para abrir cada fonte oficial.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O LINK OFICIAL](#)

1

Lei Estadual nº 6.513/1995 e alterações

Estatuto dos Policiais-Militares - texto consolidado em 04/08/2026.

[ABRIR TEXTO OFICIAL](#)

2

Lei Estadual nº 12.896/2026

Lei Orgânica da Polícia Militar do Maranhão - organização básica da PMMA.

[ABRIR TEXTO OFICIAL](#)

3

Lei Federal nº 14.751/2023

Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.

[ABRIR TEXTO OFICIAL](#)

GRUPO DE ESTUDOS

CONTEÚDOS IMPERDÍVEIS

CURSO COMPLETO | VENDAS E COMPRAS



VADE MECUM PMMA

Operação Aprovação - material interativo atualizado



SUMÁRIO



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O LINK OFICIAL

CANAIS OFICIAIS

Grupo de estudos, conteúdos imperdíveis e curso completo.

TELEGRAM

ACESSE O GRUPO DE ESTUDOS

Comunidade de estudos, materiais e avisos.

<https://t.me/ConcursosMentoria>

INSTAGRAM

ACESSE CONTEÚDOS IMPERDÍVEIS

Aulas rápidas, revisões, novidades e dicas.

https://www.instagram.com/prof.lucasdanilo?igsh=d3UzZmkxejFqcW0x&utm_source=qr

SITE OFICIAL

CURSO COMPLETO | VENDAS E COMPRAS | ACESSO AO YOUTUBE

Página oficial para conhecer o curso, comprar e acessar os canais.

<http://lucasdaniloadvocacia.my.canva.site/operaprovacao>

Observação: o acesso ao YouTube é indicado pelo site oficial, conforme solicitado. Os textos normativos permanecem vinculados às fontes oficiais para conferência.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O LINK OFICIAL](#)

TEXTO INTEGRAL

LEI Nº 6.513/1995

[ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA PMMA](#)

As páginas seguintes apresentam o texto vigente consolidado com base na publicação da STC/MA atualizada em 04/08/2026. As redações riscadas na fonte oficial não integram o texto atual.

[ABRIR VERSÃO OFICIAL - STC/MA](#)

Atualização da fonte oficial: 04 de agosto de 2026.

TEXTO INTEGRAL CONSOLIDADO

LEI ESTADUAL Nº 6.513, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995

Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão - aplicável ao CBMMA por força do art. 167.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I - GENERALIDADES

Art. 1º - Esta Lei regula a situação, obrigações, direitos, deveres e prerrogativas dos policiais-militares da Polícia Militar do Maranhão.

Art. 2º - Os integrantes da Polícia Militar constituem a categoria de Servidores Públicos Militares do Estado.

§ 1º - São equivalentes as expressões “servidor público militar estadual”, “servidor público militar”, “militar”, “polícia-militar” e “servidor militar do Estado” para fins deste Estatuto.

§ 2º - Os servidores públicos militares encontram-se em uma das seguintes situações:

I - na ativa:

- a) os militares de carreira;
- b) os incluídos na Polícia Militar, voluntariamente, durante o tempo que se comprometeram a servir;
- c) os componentes da reserva remunerada, quando convocados;
- d) os alunos dos cursos de formação de policiais-militares;

II - na inatividade:

- a) os militares na reserva remunerada sujeitos à convocação;
- b) reformados, por terem sido dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando a perceber remuneração do Estado.

§ 3º - Militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial-militar, têm estabilidade assegurada ou presumida.

Art. 3º - O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar relacionadas com o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

Art. 4º - A carreira policial-militar é caracterizada por atividade contínua devotada às finalidades da Polícia Militar.

§ 1º - A carreira policial-militar é privativa dos militares da ativa, inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos.

§ 2º - É privativa de brasileiro nato a carreira de Oficial da Polícia Militar.

Art. 5º - São equivalentes as expressões “Polícia Militar do Estado do Maranhão”, “Polícia Militar do Estado”, “Polícia Militar Estadual”, “Instituição Policial-Militar”, “Instituição Militar Estadual”, “Organização Policial-Militar”, para efeito deste Estatuto.

Art. 6º - São equivalentes as expressões “na ativa”, “da ativa”, “em serviço ativo”, “em serviço na ativa”, “em atividade ou em atividade policial-militar”, conferidas aos policiais-militares no desempenho de cargo, comissão, encargos, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial-militar ou considerada de natureza policial-militar, nas Organizações Policiais Militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previstos em Lei ou regulamento.

Art. 7º - A condição jurídica dos servidores públicos militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis, pela legislação específica, por este Estatuto e pelas leis peculiares que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações.

CAPÍTULO I - DO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR

Art. 8º - O ingresso na Polícia Militar do Maranhão é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público de provas e/ou de provas e títulos. (Alterado pela Lei nº

Art. 9º - Para matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de Oficiais, Sargentos e Soldados PM, QOPM e QOPM Fem, é necessário que o candidato satisfaça às seguintes condições:

- I** - ser brasileiro;
- III** - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
- IV** - possuir, até a data limite da inscrição, a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos; (Redação dada pela MEDIDA PROVISÓRIA nº 554 de 09 de Junho de 2026) (Redação mantida pela Lei nº 12.949 de 08 de Julho de 2026)
- V** - ter idoneidade moral;
- VI** - ter sanidade física e mental;
- VII** - ter no mínimo 1,60 m de altura, se do sexo masculino, e 1,55 m de altura, se do sexo feminino; (Redação dada pela MEDIDA PROVISÓRIA nº 554 de 09 de Junho de 2026) (Redação mantida pela Lei nº 12.949 de 08 de Julho de 2026)
- VIII** - ser aprovado em concurso público mediante os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 7.486, de 16 de dezembro de 1999)
 - a)** para oficiais PM, será exigido o certificado de conclusão do 2º Grau e ser aprovado inclusive nos exames: físico, médico e psicotécnico;
 - b)** para praças PM, o candidato deverá possuir o certificado de conclusão do 2º grau e ser aprovado inclusive nos exames: físico, médico e psicotécnico. (Alterada pela Lei nº 7.486, de 16 de dezembro de 1999).
- IX** - ser habilitado para a direção de veículo automotor, no mínimo, na categoria 'A' ou 'B'. (Acrescentado pela Lei nº 9.712, de 12 de novembro de 2012).

Parágrafo único - É obrigatória a realização do exame toxicológico para os candidatos aos cursos de formação da Polícia Militar do Maranhão, possuindo o mesmo caráter eliminatório. (Acrescentado pela Lei nº 9.712, de 12 de novembro de 2012).

Art. 10 - O ingresso no Quadro de Oficiais, no posto inicial da carreira, será através do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, no qual serão matriculados os candidatos aprovados em concurso público.

- II** - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos CAS);
- V** - ser aprovado em processo seletivo para o Curso de Habilitação; (Alterado pela Lei 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

Art. 11 Para ingresso no Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) serão selecionados os Subtenentes, mediante os seguintes critérios”: (Redação dada pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005)

- I** - possuir diploma de conclusão de Curso de Nível Superior ou equivalente, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). (Alterado pela Lei nº 10.670, de 31 de agosto de 2017)
- II** - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de efetivo serviço;
- III** - contar com, no mínimo, 02(dois) anos na graduação;
- IV** - ser aprovado no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração (CHOA) ou Curso de Habilitação de Oficiais Especialistas (CHOE), respectivamente;

§ 1º Para ser matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração ou no Curso de Habilitação de Oficiais Especialistas é necessário satisfazer os seguintes requisitos básicos:

- I** - estar em pleno desempenho das atividades profissionais;
- II** - ser considerado apto em exame de saúde;
- III** - ser aprovado em exame de aptidão física;
- IV** - possuir conceito profissional;
- V** - possuir conceito moral;
- VI** - não estar denunciado em processo crime ou condenado, em sentença transitada em julgado;
- VII** - não estar submetido a Conselho de Disciplina;

§ 2º Dentre os candidatos considerados habilitados, serão indicados para frequentar o Curso de Habilitação de Oficiais de Administração ou o Curso de Habilitação de Oficiais Especialistas, os Subtenentes mais antigos na graduação, de acordo com o número de vagas estabelecidas para cada curso.

§ 3º Os atos que afetem a honra pessoal, o pundonor militar e o decore da classe, a que se refere o conceito profissional e o conceito moral, deverão estar devidamente comprovados através do devido processo legal.

§ 4º Os conceitos profissional e moral serão apreciados pela Comissão de Promoção de Praças PM, através do exame da documentação e demais informações recebidas, observando-se, ainda, o disposto no artigo 40 deste Estatuto.

Art. 13 - O ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) será mediante concurso público de provas e/ou provas e títulos e aprovação inclusive nos exames: médico, físico e psicotécnico.

§ 1º - Para o ingresso no Quadro a que se refere o caput deste artigo, o candidato deverá possuir, até a data limite da inscrição, a idade de 35 (trinta e cinco) anos, devendo, ainda, preencher as condições exigidas nos incisos I, III, V e VI do art. 9º desta Lei (Alterado pela Lei nº 10.131, de 30 de julho de 2014).

§ 2º - Os candidatos aprovados em concurso a que se refere este artigo serão submetidos a estágio não inferior a 90 (noventa) dias, findo o qual serão nomeados no posto de 1º Tenente PM Médico, 1º Tenente PM Dentista, 1º Tenente Veterinário e 1º Tenente PM Psicólogo, obedecida a rigorosa ordem de classificação, no estágio, dentro dos Quadros (Redação dada pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

Art. 15 - O preenchimento das graduações de 3º Sargento, Cabos e Soldados ocorrerá da seguinte forma: (Alterado pela Lei 7.855, de 31 de janeiro de 2003)

I - o ingresso nas graduações dar-se-á por promoção à exceção dos Soldados aos quais se aplica a regra do concurso público; (Alterado pela Lei nº 9.131, de 24 de março de 2010).

III - o preenchimento das demais graduações far-se-á através de promoções nos termos da legislação específica;

Art. 16 - Os candidatos selecionados em concurso público para o cargo de formação de Soldado ingressarão na Polícia Militar como aluno, por um período correspondente a duração do curso. (Alterado pela Lei nº 9.131, de 24 de março de 2010).

CAPÍTULO II - DA HIERARQUIA, DISCIPLINA E PRECEDÊNCIA

Art. 17 - A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da Polícia Militar, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, observadas a subordinação em diversos postos e graduações que constituem a carreira militar.

I - a ordenação se faz por postos e graduações, observada a antiguidade no posto ou graduação;

II - o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência da autoridade.

§ 2º - A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzido pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos integrantes da Organização Policial-Militar.

§ 3º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.

Art. 18 - Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo.

Art. 19 - Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar estão fixados no quadro e parágrafos seguintes:

Círculo de Oficiais

Círculo de Oficiais Superiores

Coronel

Tenente-Coronel

Major

Círculos de Oficiais

Intermediários Capitão

Círculos de Oficiais

Subalternos

Primeiro-Tenente

Segundo-Tenente

Círculo de Praças

Especiais

Freqüentam o Círculo de

Oficiais Subalternos Aspirante-a-Oficial

Cadete

Círculo de Praças

Círculo de Subtenentes e

Sargentos

Subtenente

Primeiro-Sargento

Segundo-Sargento

Terceiro-Sargento

Círculo de Cabos e Soldados Cabos e Soldados

Excepcionalmente ou em reuniões sociais, têm acesso ao Círculo de Subtenentes e Sargentos

Alunos do Curso de Formação de Sargentos

Freqüentam o Círculo de Cabos e Soldados

Alunos do Curso de Formação de Cabos e Soldados

§ 1º - Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por decreto do Governador do Estado e confirmado em Carta Patente.

§ 2º - Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do Comandante Geral da Polícia Militar.

§ 3º - Os Aspirante-a-Oficial e os Cadetes são denominados Praças Especiais.

§ 4º - A todos os postos e graduações será acrescida a designação do seu respectivo quadro.

§ 5º - Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificação serão fixados separadamente para cada caso, em lei específica.

§ 6º - Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação.

Art. 20 - A precedência hierárquica é regulada:

I - pelo posto ou graduação;

II - pela antiguidade no posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei.

Art. 21 - A antiguidade no posto ou graduação será regulada:

I - pela data de promoção;

II - pela precedência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores;

III - pela data do ingresso na Corporação;

IV - pela data de nascimento.

§ 1º - Nos casos de nomeação mediante concurso, de declaração de Aspirante-a-Oficial, de promoção à graduação de Terceiro-Sargento e Cabo e de incorporação de Soldado,

prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no respectivo curso ou concurso.

§ 2º - Os Aspirantes-a-Oficial formados na Academia de Polícia Militar do Maranhão ou em outras Academias, para efeito de antiguidade, considerar-se-ão as médias obtidas nos respectivos cursos e a mesma data de declaração de Aspirante-a-Oficial.

§ 3º - Em igualdade de posto, ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§ 4º - Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares da ativa e os da reserva remunerada, quando convocados, é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação.

§ 5º - A antiguidade no posto ou graduação, para efeito de promoção é o tempo computado dia-a-dia, no exercício de funções policiais militares ou de natureza policial militar, catalogados nos arts. 35 e 36, desta lei. (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

Art. 22 - A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim definida:

I - os Aspirantes-a-Oficial são hierarquicamente superiores às demais praças;

II - os Cadetes são hierarquicamente superiores aos Subtenentes;

III - os Alunos do Curso de Formação de Sargentos têm precedência sobre os Cabos;

IV - os Alunos do Curso de Formação de Cabos têm precedência sobre os demais Soldados.

Art. 23 - A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada dentro dos respectivos quadros e escalas numéricas.

Ar. 24 - Os Cadetes são declarados Aspirantes-a-Oficial pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão, observado o disposto no parágrafo 2º do art. 19 desta Lei.

CAPÍTULO III - DO CARGO E DA FUNÇÃO POLICIAL-MILITAR

Art. 25 - Cargo policial-militar é aquele criado por lei, e que só pode ser exercido por policial-militar em serviço ativo.

§ 1º - O cargo policial-militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado nos Quadros de Organização, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais.

§ 2º - A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que constituem obrigações do respectivo titular.

§ 3º - Os cargos policiais-militares devem ser exercidos por policiais-militares de grau hierárquico compatível com as exigências e atribuições inerentes ao cargo.

Art. 26 - O provimento de cargo policial militar será por ato de nomeação do Governador do Estado. (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

Art. 27 - O cargo policial-militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um policial-militar tome posse ou desde o momento em que o policial-militar exonerado ou dispensado o deixe, até que outro policial-militar tome posse.

Parágrafo único – Consideram-se também vagos os cargos policiais-militares cujos ocupantes:

- a) tenham falecido;
- b) tenham sido considerados extraviados;
- c) tenham sido considerados desertores.

Art. 28 - Função policial-militar é o exercício das atividades e obrigações inerentes ao cargo policial-militar.

Art. 29 - Dentro de uma mesma Organização Policial-Militar, a sequência de substituições, bem como as normas, atribuições e responsabilidades são estabelecidas na legislação peculiar, respeitadas a precedência e qualificação exigidas para o exercício da função.

Art. 30 - As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não sejam catalogadas como posições titulares em Quadro de Organização ou dispositivo legal, são cumpridas como “Encargo”, “Incumbência”, “Serviço”, “Atividade Policial-Militar” ou de “Natureza Policial-Militar”.

Art. 31 - O Comandante-Geral da Polícia Militar será nomeado pelo Governador do Estado, escolhido dentre Oficiais da ativa do último posto do Quadro de Combatentes, obedecido também o que estabelece a legislação federal em vigor.

Art. 33 - O servidor militar poderá encontrar-se, em relação ao cargo, nas seguintes situações:

- I - Efetivo – é a situação do militar nomeado ou designado para exercer um cargo, quando satisfaz aos requisitos do grau hierárquico, do quadro e da especialização;
- II - Interino – é a situação do militar quando desempenha as obrigações do cargo e sem satisfazer aos requisitos previstos no inciso anterior.

Art. 34 - Na falta de militar qualificado para a função, poderá ser designado para o exercício da mesma outro militar de posto ou graduação inferior, obedecida a precedência hierárquica.

Art. 35 - São considerados no exercício de função policial-militar, os militares da ativa que se encontrarem nas seguintes situações:

- I - os policiais-militares que se encontrarem no exercício de funções previstas no Quadro de Organização da Polícia Militar;
- II - os de Instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de outras corporações militares no País ou no exterior;
- III - os de Instrutor ou aluno de outros estabelecimentos de ensino, de interesse da Polícia Militar, assim reconhecido pelo Comandante-Geral;
- IV - colocados à disposição:
 - a) dos Gabinetes da Presidência e da Vice-Presidência da República;
 - b) do Estado-Maior das Forças Armadas;

d) de órgãos de inteligência de outras Polícias Militares.

Art. 36. São, ainda, considerados no exercício de função militar, ou de natureza militar, ou ainda de interesse militar, os militares da ativa em serviços nos seguintes órgãos: (Redação dada pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025).

I - assessoria militar do Governador e Gabinete do Vice-Governador do Maranhão; (Redação dada pela Lei nº 11.528, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)

II - gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; (Redação dada pela Lei nº 11.528, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)

III - gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; (Redação dada pela Lei nº 11.528, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)

IV - Secretaria de Estado da Segurança Pública -SSP; (Redação dada pela Lei nº 11.528, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)

V - Auditoria da Justiça Militar;

VI - Diretoria-Geral do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN; (Redação dada pela Lei nº 11.528, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)

VII - Centro Integrado de Operação de Segurança, Pacto pela Paz ou Corregedoria do Sistema de Segurança Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.528, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)

VIII - Gabinete de Segurança Institucional da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão; (Redação dada pela Lei nº 11.528, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)

XI - Tribunal Regional Eleitoral.

XII - a Defensoria Pública do Maranhão; (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)

XIII - as instituições de ensino públicas do sistema estadual ou municipal de educação básica com gestão compartilhada com a Polícia Militar ou com o Corpo de Bombeiros Militar. (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)

§1º A requisição ou o pedido de cessão do militar da ativa para os órgãos relacionados neste artigo é considerado para todos os efeitos legais, devendo ser observado o número de vagas, destinadas a esses órgãos, no Quadro de Organização da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, fixadas pelo Comandante Geral da Corporação. (Redação dada pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)

§2º Compete ao Chefe do Executivo liberar militar para os casos previstos neste artigo, podendo delegar essa competência para autoridade diversa. (Redação dada pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)

§3º Ao militar posto à disposição dos órgãos de que trata este artigo não se aplica o instituto da agregação. (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)

§4º O disposto no §3º aplica-se ao militar que se encontrava à disposição dos órgãos mencionados neste artigo até a data da publicação desta Lei. (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)

Art. 37 - Os policiais-militares da ativa, enquanto nomeados ou designados para exercerem cargo ou função em qualquer dos órgãos relacionados ao art. 36, não poderão passar à disposição de outro órgão.

Art. 38 - Os policiais militares, nomeados para função ou cargo não catalogados nos arts. 35 e 36 desta Lei, bem como os excedentes às vagas existentes nos quadros de organização, serão considerados no exercício de função de natureza civil. (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

TÍTULO II - DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES DOS POLICIAIS-MILITARES

CAPÍTULO I - DAS OBRIGAÇÕES POLICIAIS-MILITARES

SEÇÃO I - DO VALOR POLICIAL-MILITAR

Art. 39 - São manifestações essenciais do valor policial militar:

I - o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever e pelo integral devotamento à preservação da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida;

II - o civismo e o culto às tradições históricas;

III - a fé na elevada missão da Polícia Militar;

IV - o espírito de corpo, o orgulho do militar pela organização militar onde serve;

VI - o aprimoramento técnico-profissional.

SEÇÃO II - DAS OBRIGAÇÕES E DA ÉTICA POLICIAL-MILITAR

Art. 40 - O sentimento do dever, a dignidade policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:

- I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal;
- II - exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
- III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
- IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;
- V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
- VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e, também, pelos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
- VII - praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação;
- VIII - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
- IX - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de maneira sigilosa, assuntos relativos à Segurança Nacional;
- X - acatar as autoridades civis;
- XI - cumprir seus deveres de cidadão;
- XII - proceder de maneira ilibada na vida pública e particular;
- XIII - observar as normas de boa educação;
- XIV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar;
- XV - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina do respeito e do decoro policial-militar;
- XVI - abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
- XVII - abster-se o policial-militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando:
 - a) em atividades político-partidárias;
 - b) em atividades comerciais;
 - c) em atividades industriais;
 - d) discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais-militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado;
 - e) no exercício de funções de natureza não policial-militar, mesmo oficiais;
- XVIII - zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar.

Art. 41 - Ao policial-militar da ativa, ressalvado o disposto ao § 2º deste artigo, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.

§ 1º - Os policiais-militares na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar, nas organizações policiais-militares e nas repartições públicas civis, dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza.

§ 2º - Os policiais-militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens, desde que não infringam o disposto no presente artigo.

§ 3º - No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do Quadro de Saúde, é-lhes permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço.

Art. 42 - O Comandante-Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais-militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida.

CAPÍTULO II - DOS DEVERES POLICIAIS-MILITARES

Art. 43 - Os deveres policiais-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial-militar à comunidade

- I - a dedicação integral ao serviço policial-militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida;
- II - o culto aos símbolos nacionais;
- III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
- IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
- V - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;
- VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

Parágrafo único - O cargo em comissão de Delegado Geral da Polícia Civil com símbolo isolado está no nível da administração superior, como assim estão o de Comandante Geral da Polícia Militar e de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar. (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

SEÇÃO I - DO COMPROMISSO POLICIAL-MILITAR

Art. 44 - Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará compromisso de honra, no qual firmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiaismilitares.

Art. 45 - O compromisso de que trata o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa, tão logo o militar tenha adquirido o grau de conhecimento compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, proferindo os seguintes dizeres: “Ao ingressar na Polícia Militar do Maranhão, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida”.

Art. 46 - O compromisso de Aspirante-a-Oficial PM será prestado de acordo com o estabelecimento de ensino e obedecerá aos seguintes dizeres: “Ao ser declarado Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar do Maranhão, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com sacrifício da própria vida”.

Art. 47 - Ao ser promovido ao primeiro posto, o PM prestará o compromisso, em solenidade especialmente programada, de acordo com os seguintes dizeres: “perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Maranhão e dedicar-me inteiramente ao seu serviço”.

SEÇÃO II - DO COMANDO E DA SUBORDINAÇÃO

Art. 48 - O Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organização Policial Militar. O Comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial-militar se define e se caracteriza como chefe.

Parágrafo único – Aplica-se à direção e à chefia de Organização Policial-Militar, no que couber, o estabelecido para o Comando.

Art. 49 - A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierárquica da Polícia Militar.

Art. 50 - O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das Organizações Policiais-Militares.

Art. 51 - Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração ou na execução de atividades de Polícia Ostensiva.

Art. 52 - Os cabos e soldados são essencialmente os elementos de execução e deverão pautar-se pelo conhecimento das normas necessárias à execução dos serviços e das missões que lhes forem atribuídas.

Art. 53 - Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhe sejam pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico – profissional.

Art. 54 - Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

CAPÍTULO III - DA VIOLAÇÃO DOS DEVERES E DAS OBRIGAÇÕES

Art. 55 - A violação dos deveres e das obrigações policiais-militares constituirá crime ou transgressão disciplinar conforme dispuser a legislação ou regulamentos específicos.

§ 1º - A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer.

§ 2º - No concurso de crime militar e de transgressão disciplinar será aplicada somente a pena relativa ao crime.

Art. 56 - A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou falta de exatidão no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial-militar responsabilidade funcional disciplinar ou penal, consoante a legislação específica.

Parágrafo único - A apuração da responsabilidade funcional, disciplinar ou penal, poderá concluir pela incompatibilidade do policial-militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício da função policial-militar a ele inerente, caso em que será afastado do cargo ou da função.

Art. 57 - O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no desempenho das funções policiais militares a ele inerentes será afastado do cargo ou da função. (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003)

§ 1º - São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função:

- a) o Governador do Estado;
- b) o Gerente de Estado de Segurança Pública;
- c) o Comandante Geral da Polícia Militar.

§ 2º - O policial militar afastado do cargo ficará privado do exercício de qualquer função policial militar, até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso.

§ 3º - O policial militar poderá ser transferido por conveniência da disciplina, quando da solução ou homologação de Sindicância, Inquérito Policial Militar, Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou condenação judicial transitada em julgado. (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

SEÇÃO I - DOS CRIMES MILITARES

Art. 58 - Enquanto o Estado do Maranhão não dispuser de Tribunal Militar, a Auditoria da Justiça Militar Estadual é o órgão competente para processar e julgar os militares estaduais, nos crimes definidos em leis como militares, tendo o Tribunal de Justiça do Estado como órgão para julgar em segunda instância.

Parágrafo único - Aplicam-se aos militares estaduais, no que couber, as disposições estabelecidas no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar, na Lei de Organização Judiciária Militar e Lei de Organização Judiciária do Estado.

SEÇÃO II - DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Art. 59 - O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento dos policiais-militares e à interposição de recursos contra as penas disciplinares.

§ 1º - As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar trinta dias.

§ 2º - Ao cadete PM aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino em que estiver matriculado.

SEÇÃO III - DOS CONSELHOS DE JUSTIFICAÇÃO E DISCIPLINA

Art. 60 - O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial-militar da ativa será submetido a Conselho de Justificação na forma prevista na legislação específica e peculiar.

§ 1º - O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, será automaticamente afastado do exercício de suas funções, conforme estabelecido na lei específica e peculiar.

§ 2º - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma da lei peculiar.

§ 3º - O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado aos oficiais da reserva remunerada e reformados.

Art. 61 - O Aspirante-a-Oficial PM, bem como os praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina, na forma da legislação específica e peculiar.

§ 1º - O Aspirante-a-Oficial PM e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidas a Conselho de Disciplina, serão afastados das atividades que estiverem exercendo.

§ 2º - Compete ao Conselho Superior de Polícia julgar, em última instância, os processos oriundos dos conselhos de

§ 3º - O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às praças da reserva remunerada e reformados.

TÍTULO III - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DOS POLICIAIS-MILITARES

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS

Art. 62 - São direitos dos policiais-militares:

- I** - garantia da patente em toda sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial;
- II** - os proventos da inatividade calculados de acordo com a remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade, observado o disposto no art. 73 desta Lei; (Alterado pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020).
- III** - nas condições ou nas limitações impostas pela legislação e regulamentação específica e peculiar:
 - a)** a estabilidade, quando praças, com 5 anos de efetivo exercício; (Alterado pela Lei nº 9.131, de 24 de março de 2010).
 - b)** o uso das designações hierárquicas;
 - c)** a ocupação de cargo ou função correspondente ao posto ou graduação;
 - d)** a percepção de remuneração;
 - e)** outros direitos previstos nesta Lei;
 - f)** a pensão por morte aos seus dependentes, de acordo com o estabelecido em lei; (Alterado pela Lei 8.080, de 04 de fevereiro de 2004).
 - g)** a promoção, na forma da legislação própria;
 - h)** a transferência, a pedido, para a reserva remunerada; (Alterado pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020).
 - i)** as férias, ou afastamentos temporários do serviço;
 - j)** a demissão e o licenciamento voluntário;
 - l)** o porte de arma, quando oficial, salvo quando se tratar de oficial reformado por alienação mental ou condenado por crime contra a Segurança Nacional, ou por atividade que desaconselhe o porte;
 - m)** o porte de arma, pelas praças, com as restrições impostas pelas normas do Comando-Geral;
 - n)** a assistência jurídica, quando a infração penal for praticada em ato de serviço;
 - o)** gratificação natalina;
 - p)** garantia de vaga para seus filhos no Colégio Militar, caso seja promovido pelo critério post mortem. (Acrescentada pela Lei nº 10.497, de 19 de julho de 2016).

Art. 63 - O servidor militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo legislação vigente na Corporação.

§ 1º - O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:

- I** - em 30 (trinta) dias a contar do recebimento da comunicação oficial, quando se tratar de composição de Quadro de Acesso para promoção;
- II** - em 120 (cento e vinte) dias corridos, nos demais casos.

§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente.

§ 3º - O militar da ativa que se dirigir ao Poder Judiciário deverá comunicar, antecipadamente, esta iniciativa à autoridade a que estiver subordinado.

Art. 64 - São alistáveis, como eleitores, todos os policiais-militares.

§ 1º - Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas às seguintes condições:

- I** - se contar menos de 10 (dez) anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
- II** - se contar mais de 10 (dez) anos de serviço, será agregado pela autoridade superior, e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade;
- III** - no caso dos incisos I e II, suspende-se o pagamento das gratificações e indenizações, exceto aquelas a que se referem os incisos I e IV do art. 67 desta lei. (Alterado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005)

SEÇÃO I - DA REMUNERAÇÃO

Art. 65 - O policial militar da ativa será remunerado por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. (Alterado pela Lei nº 8.591, de 27 de abril de 2007).

Art. 69 - Além do subsídio os policiais militares têm direito às seguintes verbas indenizatórias: (Alterado pela Lei nº 8.591, de 27 de abril de 2007)

- I - diárias;
- II - ajuda de custo;
- III - ajuda de curso;
- IV - salário-família;
- V - fardamento;
- VI - adicional de férias;
- VII - retribuição por exercício em local de difícil provimento.

Art. 73 - A remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação. (Alterado pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020).

Art. 76 – (Vetado).

SEÇÃO II - DA PROMOÇÃO

Art. 77 - O acesso à hierarquia militar é seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, de conformidade com a legislação pertinente, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado.

§ 1º - O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecida a legislação pertinente a que se refere este artigo, é atribuição do Comando-Geral da Polícia Militar.

§ 2º - A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior.

Art. 78. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, de merecimento, de tempo de serviço, por bravura, post mortem e a promoção por completar os requisitos para transferência “a pedido” ou compulsória, mediante ato do Governador do Estado, para oficiais, e do Comandante-Geral, para praças. (Redação dada pela Lei nº 12.896 de 01 de Junho de 2026)

§ 1º - Em casos extraordinários poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§ 2º - A promoção do militar em ressarcimento de preterição será feita segundo os princípios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que ora é feita a sua promoção.

§ 3º - É nulo de pleno direito as promoções ocorridas em desacordo com a legislação vigente (Acrescentado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

§ 4º - Os Praças, além dos critérios de promoção constantes no caput deste artigo, também concorrerão às promoções por tempo de serviço (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

§ 5º - Em caso de promoção “post-mortem”, a pensão relativa ao militar falecido passará a ser calculada com base na remuneração correspondente ao posto ou graduação alcançados, a contar da data do evento morte. (Alterado pela Lei nº 10.497, de 19 de julho de 2016).

§ 6º Após a análise, a classificação e a recomendação das promoções pelas Comissões, os processos serão encaminhados ao Comandante-Geral para apreciação e lavratura dos atos, seguindo para análise e aprovação do Secretário de Estado da Segurança Pública, a quem caberá o encaminhamento dos atos dos oficiais ao Governador do Estado e a devolução dos atos de praças ao Comandante-Geral para as respectivas assinaturas. (Redação dada pela Lei nº 12.896 de 01 de Junho de 2026)

Art. 78-A. Os cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento necessários ao desenvolvimento do militar na carreira serão oferecidos no Estado do Maranhão, mediante aprovação da matriz curricular pela Diretoria de Ensino da Corporação, admitindo-se, em todo caso, acordo de mútua cooperação técnico-científica com Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério de Educação. (Redação dada pela Lei nº 11.813 de 24 de Agosto de 2022)

§ 1º. Excepcionalmente, mediante requerimento motivado e necessidade institucional, o Comandante-geral da Corporação, poderá autorizar a participação de militares em cursos oferecidos em outras Unidades da Federação.

§ 2º. O Comandante-geral poderá indicar policial militar para realizar curso no exterior, desde que seja de interesse institucional, não podendo ausentar-se do Estado, sem prévia autorização do Governador, concedida através de ato publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 79 - Não haverá promoção de policial-militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou por ocasião de sua reforma.

Art. 79-A. As promoções dos militares estaduais ocorrerão anualmente nos meses de março, agosto e dezembro. (Redação dada pela Medida Provisória nº 542 de 24 de março de 2026) (Redação mantida pela Lei nº 12.896 de 01 de Junho de 2026)

SEÇÃO III - DAS FÉRIAS E OUTROS AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS DO SERVIÇO

Art. 80 - O militar gozará por ano, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias consecutivos de férias remuneradas, observada a escala previamente organizada.

§ 1º - Somente após os doze primeiros meses de efetivo exercício adquirirá o militar direito às férias.

§ 2º - Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar a normatização da concessão das férias anuais.

§ 3º - A concessão das férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde e de licença-prêmio.

§ 4º - Somente em caso de declaração de guerra, estado de sítio, estado de defesa, grave perturbação da ordem pública e extrema necessidade do serviço, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que têm direito, registrado o fato em seus assentamentos.

§ 5º - Independentemente de solicitação, será pago ao militar, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Art. 81 - Durante as férias o militar terá direito a todas as vantagens do seu cargo.

Art. 82 - Só é permitida a acumulação de férias até o máximo de dois anos, no caso de imperiosa necessidade de serviço.

Art. 83 - O pagamento da remuneração das férias será efetuado no mês antecedente ao gozo das mesmas.

§ 1º - VETADO.

§ 2º - VETADO.

Art. 84 - Os militares têm direito aos seguintes períodos de afastamento total do serviço e instrução, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:

I - núpcias, 08 (oito) dias;

II - luto, 08 (oito) dias, em decorrência de falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, madrasta, padrasto, pais adotivos, filhos, menor sob guarda ou tutela e irmãos;

III - trânsito, até 30 (trinta) dias;

IV - instalação, até 10 (dez) dias.

§ 1º - O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido desde que comprovado, prévia ou posteriormente, à autoridade a que estiver subordinado o militar, mediante documento oficial, conforme o caso.

§ 2º - Trânsito é o período de afastamento total do serviço concedido ao militar cuja movimentação implique, obrigatoriamente, mudança de sede, e destina-se aos preparativos decorrentes da mudança.

§ 3º - Instalação é o período de afastamento total do serviço concedido ao militar, após o término do trânsito, quando de sua apresentação na Organização Policial-Militar para onde foi transferido.

Art. 85 - As férias e outros afastamentos mencionados nesta Seção são concedidos com a remuneração total prevista na legislação peculiar e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.

SEÇÃO IV - DO SALÁRIO-FAMÍLIA

Art. 86 - Salário-família é o auxílio pecuniário especial concedido pelo Estado ao militar ativo ou em disponibilidade e ao inativo, como contribuição para as despesas de manutenção de seus dependentes, de acordo com valor fixado em lei.

Art. 87 - Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família:

I - o cônjuge ou companheiro(a);

II - os filhos, inclusive os enteados e adotivos até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;

III - a mãe e o pai sem economia própria.

§ 1º - O militar que não possuir os dependentes referidos no inciso II poderá perceber o salário-família relativo ao menor que, mediante autorização judicial, viver sob sua guarda e sustento, até o limite máximo de duas cotas.

§ 2º - Em se tratando de órfão parente até 3º (terceiro) grau, que mediante autorização judicial viver sob a guarda e sustento do militar, não haverá limite de cotas nem concorrência com os dependentes referidos no inciso II.

Art. 88 - Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou proventos da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo.

Art. 89 - Quando pai e mãe forem policiais-militares e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro de acordo com a distribuição dos dependentes.

Parágrafo único - Ao pai e à mãe equiparam-se padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.

Art. 90 - O salário-família não está sujeito tributo, nem servirá de base a distribuição previdenciária.

Art. 91 - Não será percebido o salário-família nos casos em que o militar deixar de receber o respectivo soldo ou provento.

SEÇÃO V - DAS LICENÇAS

Art. 92 - Licença é a autorização para o afastamento total do serviço em caráter temporário, concedida ao militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º - A licença pode ser:

I - licença-prêmio;

II - para tratamento de saúde em pessoa da família;

III - para tratar de interesse particular;

IV - para tratamento de saúde;

V - à gestante;

VI - paternidade.

§ 2º - A remuneração do militar, quando em gozo das licenças previstas no parágrafo anterior, será regulada pela legislação peculiar.

Art. 93 - Licença-prêmio é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada quinquênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requerer, sem que implique qualquer restrição para a sua carreira e remuneração.

§ 1º - A licença-prêmio tem a duração de 03 (três) meses, gozada de uma vez só vez, a cada quinquênio de serviço prestado, quando solicitado pelo interessado.

§ 2º - O período de licença-prêmio não interrompe a contagem de tempo de serviço, nem será prejudicado pelo gozo anterior de qualquer licença, bem como não anula o direito àquelas licenças, exceto a licença prevista no item II do art. 92.

§ 4º - Uma vez concedida a licença-prêmio, o militar ficará à disposição do órgão de pessoal da Corporação, sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 94 - Licença para tratamento de saúde em pessoa da família é a autorização para afastamento total do serviço, e é concedida ao militar que a requerer, com a finalidade de acompanhar seus dependentes em tratamento de saúde.

Parágrafo único - A licença de que trata este artigo não poderá exceder de 06 (seis) meses e será concedida com os vencimentos e vantagens percebidos à data de sua concessão até 03 (três) meses sofrendo, se superior a tal período, o desconto de um terço. (Alterado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

Art. 95 - Licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço que a requerer, com a finalidade de tratar de assuntos particulares, e será sempre concedida com prejuízo da remuneração e do tempo de serviço, não podendo exceder a 02 (dois) anos.

Art. 96 - Licença para tratamento de saúde é a autorização para o afastamento total do serviço e da instrução concedida ao militar que for julgado, pela Junta Militar de Saúde, incapaz temporariamente para o serviço ativo.

Art. 97 - A licença-maternidade será concedida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração. (Alterado pela Lei nº 10.464, de 7 de julho de 2016).

Parágrafo único - À militar estadual que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção serão concedidos cento 180 (cento e oitenta) dias de licença remunerada, a partir da adoção ou concessão da guarda, independentemente da idade da criança. (Acrescentado pela Lei nº 10.464, de 7 de julho de 2016).

- a) em caso de mobilização, estado de defesa, grave perturbação da ordem pública, estado de sítio e intervenção federal;
- b) para cumprimento de sentença que importe restrição da liberdade individual;
- c) para cumprimento de punição disciplinar;
- d) em caso de denúncia, pronúncia em processo criminal ou indicição em inquérito, a juízo da autoridade que efetivar a pronúncia ou a indicição.

§ 1º - A interrupção da licença para tratamento de saúde em pessoa da família será regulada pelo Comandante-Geral.

§ 2º - A concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse particular será regulada por Decreto. (Alterado pela Lei nº 10.464, de 7 de julho de 2016).

§ 3º - Pelo nascimento ou adoção de filhos, o militar terá direito à licença paternidade pelo prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do nascimento ou da adoção da criança, podendo esse prazo ser prorrogado por 15 (quinze) dias, conforme as seguintes regras: (Acrescentado pela Lei nº 10.464, de 7 de julho de 2016).

I - o interessado na prorrogação deverá apresentar requerimento junto à Secretaria de Estado da Gestão e Previdência no prazo de 2 (dois) dias após o parto ou adoção, comprovando sua participação em atividade ou programa de paternidade responsável, promovido pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência.

II - no período da prorrogação, o policial não poderá exercer nenhuma outra atividade remunerada e deverá manter a criança sob seus cuidados.

CAPÍTULO II - DAS PRERROGATIVAS

Art. 99 - As prerrogativas dos policiais-militares são constituídas pelas honras, dignidade e distinção devidas aos graus hierárquicos e cargos, e são assim especificadas:

I - uso de título, uniforme, distintivos, insígnias e emblemas militares da Polícia Militar correspondentes ao posto ou graduação;

II - honras, tratamentos e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis ou regulamento;

III - cumprimento de pena privativa da liberdade somente em Organização Policial Militar, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o apenado;

IV - julgamento em foro especial, nos crimes militares.

Art. 100 - O policial-militar só poderá ser preso por autoridade policial em caso de flagrante delito.

§ 1º - Quando se der o caso previsto neste artigo, o militar só poderá ser detido na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante, imediatamente apresentado à autoridade militar mais próxima.

§ 2º - Cabe ao Comandante-Geral da Polícia Militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto neste artigo ou que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso policial-militar ou que não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação.

§ 3º - Se durante o processo em julgamento no foro comum houver perigo de vida para qualquer preso policial-militar, o Comandante da OPM da área providenciará os entendimentos com autoridade judiciária, visando guardar o fórum por força policial-militar, a fim de assegurar a ação da justiça e preservar a vida do preso.

Art. 101 - Os servidores militares da ativa são dispensados do corpo de jurados na justiça comum e do serviço da Justiça Eleitoral.

SEÇÃO ÚNICA - DO USO DOS UNIFORMES

Art. 102 - Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas são privativos dos policiais-militares e representam o símbolo da autoridade policial-militar com as prerrogativas que lhes são inerentes.

Parágrafo único - Constitui crime o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como o uso por quem a eles não tem direito.

Art. 103 - O uso dos uniformes bem como dos distintivos, insígnias e emblemas, e ainda modelos, descrição, composição, peças, acessórios e outras disposições, são estabelecidas em regulamento peculiar.

§ 1º - É proibido ao policial-militar o uso de uniformes:

I - em reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação de caráter politicopartidário;

II - na inatividade, salvo para comparecer a solenidade militar e quando autorizado, às cerimônias cívicas e comemorativas de datas nacionais ou atos sociais solenes de caráter particular;

§ 2º - Os militares da inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes, por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar.

Art. 104 - O militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos distintivos, emblemas e outras insígnias que ostentar.

Art. 105 - É vedado a qualquer cidadão civil ou organização civil usar uniforme ou ostentar distintivos, equipamentos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar do Maranhão.

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

CAPÍTULO I - DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

SEÇÃO I - DA AGREGAÇÃO

Art. 106 - Agregação é a situação na qual o policial-militar deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O policial-militar deve ser agregado quando:

I - for afastado temporariamente do serviço por motivo de:

- a) ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento de saúde;
- b) ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;
- c) haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;
- d) haver ultrapassado 06 (seis) meses de licença para tratamento de saúde em pessoa da família;
- e) haver ultrapassado 06 (seis) meses de licença para tratar de interesse particular;
- f) ter sido considerado oficialmente extraviado;
- g) haver-se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;
- h) como desertor, ter-se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído, a fim de se ver processado;
- i) ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 02 (dois) anos, por sentença tramitada em julgado, desde que não haja beneficiado por livramento condicional, enquanto durar a sua execução;
- j) ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 06 (seis) meses, em sentença transitada em julgado, enquanto dura a execução, ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;
- l) aceitar cargo, emprego ou função pública temporária não-eletiva, ainda que da administração indireta;
- m) ter-se candidatado a cargo eletivo, desde que conte com mais de 10 (dez) anos de serviço;
- n) ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto ou graduação, prevista no Código Penal Militar;
- o) ter sido nomeado para cargo em comissão, emprego ou função pública temporária, não-eletiva, ainda que da administração indireta;
- p) afastar-se das funções policiais militares para integrar, exclusivamente, diretoria de entidade representativa de classe, clube ou associação policial militar. (Acrescentada pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

§ 2º - O militar agregado, de conformidade com o disposto nas alíneas a, b, c e h, do inciso I deste artigo, continua a ser considerado como em serviço ativo. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 04 de fevereiro de 2004).

§ 3º - A agregação do militar a que se refere a alínea o do inciso I, do parágrafo 1º deste artigo, é contada a partir da data da posse no novo cargo, até o regresso à corporação ou transferência ex-ofício para a reserva remunerada, após dois anos de exercício contínuo ou não. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 04 de fevereiro de 2004).

§ 4º - A agregação do militar a que se refere as alíneas "a", "c", "e" e "p" do inciso I do § 1º deste artigo é contada a partir do afastamento e enquanto durar o evento. (Alterado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

§ 5º - A agregação do militar referida nas alíneas "b", "f", "g", "h", "i", "j" e "n" do inciso I do § 1º deste artigo, é contada a partir da data da publicação do ato que torna público o respectivo evento.

§ 6º - A agregação do militar a que se refere a alínea "m" do inciso I do § 1º deste artigo é contada a partir da data do registro como candidato até a sua diplomação ou o regresso à Corporação, se não for eletivo.

§ 7º - O militar agregado fica sujeito às obrigações regulamentares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis.

Art. 107 - A agregação do militar se faz por ato do Governador do Estado ou de autoridade à qual tenham sido delegados poderes para tal.

SEÇÃO II - DA REVERSÃO

Art. 108 - A reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe couber na respectiva escala numérica.

Parágrafo único - A qualquer tempo poderá ser efetuada a reversão do militar agregado. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 04 de fevereiro de 2004).

Art. 109 - A reversão do militar agregado se efetua por ato da autoridade que decretou sua agregação.

Parágrafo único - O militar ao completar 02 (dois) anos contínuos ou não na situação de agregado, a reversão dar-se-á automaticamente, se a exigência do ato de reversão, aplicando-se o disposto no artigo III desta Lei aquele que não cumprir a exigência deste artigo. (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

SEÇÃO III - DO EXCEDENTE

Art. 110 - Excedente é a situação especial e transitória a que automaticamente passa o militar que:

- I** - tendo cessado o motivo que determine a sua agregação, reverta ao respectivo quadro estando este com seu efetivo completo;
- II** - aguardar a colocação a que faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido de quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo;
- III** - é promovido por bravura, sem haver vaga;
- V** - sendo o mais moderno na respectiva escala hierárquica, tenha ultrapassado o efetivo do seu quadro, em virtude de promoção de outro policial-militar em ressarcimento de preterição;
- VI** - tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorne ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo.

§ 1º - O militar cuja situação é de excedente, ocupa a mesma situação relativa à antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura Excd. (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

§ 2º - O militar, cuja situação é de excedente, é considerado como em efetivo serviço, para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a qualquer cargo militar.

§ 3º - O militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta.

SEÇÃO IV - DO AUSENTE E DO DESERTOR

Art. 111 - É considerado ausente o militar que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas:

- I** - deixar de comparecer à sua Organização Policial-Militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento;
- II** - ausentar-se, sem licença, da Organização Policial-Militar onde deve permanecer.

Parágrafo único - Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas na legislação específica.

Art. 112 - O militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação pertinente.

SEÇÃO V - DO DESAPARECIMENTO E DO EXTRAVIO

Art. 113 - É considerado desaparecido o militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagens em operações militares ou em casos de

viagens, em operações militares ou em casos de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 08 (oito) dias consecutivos.

Parágrafo único - A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indícios de deserção.

Art. 114 - O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado.

CAPÍTULO II - DO DESLIGAMENTO OU EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

Art. 115 - O desligamento ou exclusão do serviço ativo da Polícia Militar será em consequência de:

- I** - transferência para a reserva remunerada;

- III - reforma;
- IV - perda do posto e da patente;
- V - licenciamento;
- VI - exclusão a bem da disciplina;
- VII - deserção;
- VIII - falecimento;
- IX - extravio, após conclusão do IPM.

Parágrafo único – O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do Governador do Estado ou da autoridade à qual tenham sido delegados poderes para isso.

Art. 116 - A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial.

Art. 117 - O militar da ativa, enquadrado nos incisos I, III, e IV do art. 115, ou demissionário a pedido, será movimentado da Organização Policial-Militar em que serve, passando à disposição do órgão de pessoal até ser desligado da Polícia Militar.

Parágrafo único – O desligamento da Organização Policial-Militar em que serve deverá ser feito, imediatamente, após o conhecimento da publicação em Boletim Geral ou Diário Oficial do ato oficial correspondente.

SEÇÃO I - DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA

Art. 118 - A passagem do militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua:

- I - a pedido;
- II - ex-offício.

Art. 119 - A transferência para a reserva remunerada será concedida mediante requerimento do militar, nos seguintes moldes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020)

- I - com remuneração integral a do posto ou graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais, no mínimo, 30 (trinta) anos devem ser de exercício de atividade de natureza militar; ou (Acrescido pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020)
- II - com remuneração proporcional a do posto ou graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, com base em tantas quotas de remuneração forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o tempo mínimo a que se refere o inciso anterior. (Acrescido pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020).
- § 1º - No caso do militar haver realizado qualquer curso ou estágio com duração de 06 (seis) meses a 1 (um) ano por conta do Estado a sua transferência para a reserva remunerada somente ocorrerá após decorridos 18 (dezoito) meses, da conclusão do curso ou estágio ou mediante a indenização de todas as despesas decorrentes com a realização do referido curso ou estágio. (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).
- § 2º - No caso do militar haver realizado qualquer curso ou estágio com duração superior a 1 (um) ano, a sua transferência para a reserva remunerada somente ocorrerá após decorridos 36 (trinta e seis) meses, da conclusão do curso ou estágio, ou mediante a modernização de todas as despesas decorrentes com a realização do referido curso ou estágio. (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

Art. 120 - O policial-militar será compulsoriamente transferido para a reserva remunerada quando:

- I - atingir as seguintes idades limites:
 - a) Para Oficiais: (Alterado pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020)
 - 1. Coronel: 67 (sessenta e sete) anos;
 - 2. Demais postos: 65 (sessenta e cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)
 - c) Para Praças: 65 (sessenta e cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)
- II - completar 6 (seis) anos no último posto do seu quadro, desde que com mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. (Alterado pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020).
- V - ultrapassar 02 (dois) anos de afastamentos, contínuos ou não, agregado, em virtude de ter sido empossado em cargo público civil temporário, não-eletivo, inclusive da administração indireta;
- VI - tiver sido eleito e diplomado em cargo eletivo, na forma do inciso I do § 1º do artigo 106 desta Lei;

§ 1º - A transferência para a reserva remunerada processar-se-á na medida em que o militar for enquadrado em um dos itens deste artigo.

§ 2º - A nomeação do servidor militar estadual para o cargo de que trata o inciso V deste artigo somente poderá ser feita:

- a) pela autoridade federal competente, mediante requisição ao Governador do Estado, quando se tratar de cargo da alçada federal;
- b) pelo Governador do Estado ou mediante sua autorização, nos demais casos.

§ 3º - Enquanto permanecer no cargo de que trata o inciso V, deste artigo, o policial militar não perceberá vencimentos pela Polícia Militar do Maranhão. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 04 de fevereiro de 2004).

§ 4º A transferência ex-offício de que trata o inciso II deste artigo não se aplica ao Coronel QOPM que estiver exercendo o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar, de Subcomandante da Polícia Militar e de Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado.

§ 5º - O militar que passar para inatividade nas condições previstas no inciso V da letra “c” deste artigo será transferido para a reserva remunerada com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. (Acrescentado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

§ 6º O disposto no inciso II deste artigo somente se aplica aos militares nomeados após o início da vigência da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescido pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)

§ 7º Os militares em atividade na data de publicação da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019: (Acrescido pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)

I - serão compulsoriamente transferidos para reserva remunerada ao completar 5 (cinco) anos no último posto do seu quadro, desde que contem, até 31 de dezembro de 2021, com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, se do sexo masculino, ou mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço, se do sexo feminino.

II - A partir de 1º de janeiro de 2022, será compulsoriamente transferido para reserva remunerada o oficial que completar 30 (trinta) anos de tempo de serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco), se do sexo feminino, acrescidos de 17 % (dezesete por cento) por ano faltante, cumulativamente com 5 (cinco) anos no último posto do seu quadro.

§ 8º A transferência ex officio de que tratam os incisos I e II do §7º deste artigo não se aplica ao Coronel QOPM que estiver exercendo os cargos de Comandante-Geral da Polícia Militar, de Subcomandante da Polícia Militar e de Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado, bem como não se aplica ao Coronel QOCBM que estiver exercendo os cargos de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, de Comandante Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar e de Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado. (Acrescido pela Lei nº 12.390 de 10 de Setembro de 2024).

Art. 120-A. Ao Coronel QOEM, da ativa, enquanto no exercício do cargo de Comandante Geral ou Subcomandante Geral da Polícia Militar, de Chefe do Gabinete Militar do Governador ou de Diretor do Centro Tático Aéreo da Secretaria de Estado da Segurança Pública não se aplicam as disposições do art.120 desta Lei. (Acrescido pela MEDIDA PROVISÓRIA nº 553 de 30 de Abril de 2026) (Acrescido pela LEI ORDINÁRIA nº 12.907 de 08 de Junho de 2026)

Art. 121 - A transferência do militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa em caso de declaração de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou grave perturbação da ordem pública, ou, ainda, em caso de mobilização das Polícias Militares.

Art. 122 - O servidor militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo de caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, quando:

- I - para prestar serviços técnicos especializados;
- II - para compor Conselho de Justificação, se não houver no serviço ativo militar em situação hierárquica compatível com a do oficial envolvido.

§ 1º - O militar convocado terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, que não concorrerá, e contará como acréscimo esse tempo de serviço.

§ 2º - A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da missão que a ele deu origem, não podendo exceder a 06 (seis) meses, e será precedida de inspeção de saúde.

§ 3º - É vedada a convocação de militar da reserva para exercer qualquer cargo ou função de comando ou chefia, previstos nos Quadros de Organização da Polícia Militar.

SEÇÃO II - DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA NÃO-REMUNERADA

Art. 123 - O servidor militar da ativa que aceitar cargo público civil permanente será transferido para a reserva não-remunerada.

§ 1º - O militar transferido para a reserva nas condições previstas neste artigo não fará jus à remuneração.

§ 2º - A passagem do militar para a reserva nos termos deste artigo será efetuada por ato do Governador, a contar da data de posse do novo cargo em que o militar for investido.

SEÇÃO III - DA REFORMA

Art. 124 - A passagem do militar à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex-officio.

Art. 125 - A reforma de que trata o artigo anterior será aplicada ao militar que:

I - estando na reserva remunerada, atingir as seguintes idades-limites de permanência na reserva remunerada:

a) Para Oficiais: (Alterado pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020)

1. Coronel, Tenente-Coronel e Major: 72 (setenta e dois) anos; (Redação dada pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)

2. Demais postos: 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)

b) Para Praças: 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)

II - for julgado definitivamente incapaz; (Alterado pela Lei 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

III - estiver agregado por mais de 01 (um) ano por ter sido julgado incapaz definitivamente pela Junta Superior de Saúde; (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;

V - sendo oficial, e a pena de reforma tenha sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado, em julgamento de recurso por ele impetrado, em consequência de Conselho de Justificação a que tenha sido submetido;

VI - sendo Aspirante-a-Oficial ou praça com estabilidade assegurada, e for condenado à pena de reforma em julgamento de Conselho de Disciplina, cuja decisão tenha sido confirmada pelo julgamento de recursos por ele impetrados ao Governador do Estado.

Parágrafo único – O militar reformado, na forma dos incisos V e VI, só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença do Tribunal de Justiça do Estado e nas condições nela estabelecidas, ou por decisão do Governador do Estado.

Art. 126 - Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão de pessoal da Corporação organizará a relação dos militares que houverem atingido a idade-limite para a reserva remunerada, a fim de serem reformados.

Art. 127 - A incapacidade definitiva do militar pode sobrevir a:

I - ferimento recebido na preservação da ordem pública ou enfermidades contraídas nessa situação ou que nela tenha a sua causa e efeito;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondilolartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1º - Os casos de que tratam os incisos I, II e III deste artigo serão provados com atestados de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos de acidente, baixa do hospital, papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa, utilizados como meio subsidiário para esclarecer a situação.

§ 2º - Nos casos de tuberculose, a Junta Militar de Saúde deverá basear seu julgamento em observações clínicas, acompanhadas do respectivo exame subsidiário, de modo a comprovar, com segurança, a atividade da doença após acompanhar a sua evolução até 03 (três) períodos de 06 (seis) meses de tratamento clínico-cirúrgico metódico, atualizado e, sempre que necessário, nosocomial, salvo quando se tratar de formas “grandemente avançadas” no conceito clínico e sem possibilidade de regressão completa, as quais terão parecer imediato da incapacidade definitiva.

§ 3º - O parecer definitivo a adotar, nos casos de tuberculose, para os portadores de lesões aparentemente inativas, ficará condicionado a um período de consolidação extranosocomial, nunca inferior a 06 (seis) meses contados a partir da época da cura.

§ 4º - Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça a alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 5º - Ficam excluídas do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pela Junta Militar de Saúde.

§ 6º - Considera-se paralisia todo caso de neuropatia grave e definitiva que afete a motilidade, sensibilidade, troficidade e demais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e definitivos, que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 7º - São também equiparados às paralisias os casos de afecções ósteo-músculoarticulares graves e crônicas (reumatismos graves e crônicos ou progressivos e doenças similares), nos quais, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, quer ósteo-músculo-articulares residuais, quer secundários das funções nervosas, motilidade, troficidade ou mais funções que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 8º - São equiparados à cegueira não só os casos de afecções crônicas progressivas e incuráveis, que conduzirão à cegueira total, como também os de visão rudimentar que apenas permitam a percepção de vultos, não suscetíveis de correção por lentes, nem removíveis por tratamento médico-cirúrgico.

§ 9º - Nos casos de que tratam os incisos IV e V deste artigo deverá ser comprovado que a doença ocorreu após o ingresso na Polícia Militar do Maranhão.

Art. 128 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III e IV do artigo anterior, será reformado com a remuneração integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada. (Alterado pela Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020).

Parágrafo único - A incapacidade definitiva do militar da ativa para efeito de passagem para a inatividade será, obrigatoriamente, constatada por Junta Superior de Saúde nomeada pelo Governador do Estado. (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

Art. 129 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III e IV do Art. 127, será reformado com qualquer tempo de serviço.

Art. 130 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no inciso V, do art. 127, será reformado com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

Art. 131 - O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por Junta Superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser a legislação peculiar.

§ 1º - O retorno ao serviço ativo só não ocorrerá se o militar tiver atingido a idade limite de que trata o inciso I, do art. 120. (Alterado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

§ 2º - A transferência para a reserva remunerada, observada a idade-limite para a permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado ultrapassar 02 (dois) anos.

Art. 132 - O policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.

§ 1º - A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa de beneficiário, parentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a contar da publicação do ato de reforma.

§ 2º - A interdição judicial do policial-militar e seus internamentos em instituição apropriada, militar ou não, deverão ser providenciados pela Corporação, quando:

I - não houver beneficiários, parentes ou responsáveis;

II - não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo.

§ 3º - Os processos e os atos do registro de interdição do militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido por Junta Militar de Saúde e isentos de custos.

Seção III-A (Acrescida pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020) - Do Direito Adquirido e das Regras de Transição

Art. 132-A O militar em atividade na data de publicação da Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, poderá requerer a transferência para a reserva remunerada com remuneração integral a do posto ou graduação se contar, até a data de 31 de dezembro de 2021, com 30 (trinta) anos de contribuição, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se do sexo feminino. (Acrescido pela Lei nº 11.295 de 14 de julho de 2020)

Art. 132-B O militar que não atingir, até 31 de dezembro de 2021, o tempo mínimo de contribuição a que se refere o art. 132-A deverá cumprir o tempo de contribuição faltante para 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos

Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2022, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o militar deverá possuir 25 anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescido de 4 meses por cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação estadual, limitado a cinco anos de acréscimo.

SEÇÃO IV - SEATRAN | 2026

DA DEMISSÃO, DA PERDA DO POSTO, DA PATENTE E DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO

Art. 133 - A demissão na Polícia Militar aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:

- I - a pedido;
- II - ex-offício.

Art. 134 - A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado:

- I - Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 3 (três) anos de oficialato; (Redação dada pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)
- II - Com indenização das despesas feitas pelo Estado com a sua preparação e formação, quando contar com menos de 3 (três) anos de oficialato. (Redação dada pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)
 - § 1º - No caso de o oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 06 (seis) meses e inferior ou igual a 18 (dezoito) meses, no País, por conta do Estado, e não tenham decorrido mais de 02 (dois) anos de sua conclusão, a demissão só será concedida mediante indenização das despesas correspondentes ao referido curso ou estágio, exceto os vencimentos, acrescidos, se for o caso, das vantagens pecuniárias.
 - § 2º - Se o oficial tiver feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses, no País, por conta do Estado, aplica-se o disposto no parágrafo anterior, se ainda houverem decorrido mais de 03 (três) anos do seu término.
 - § 3º - O oficial demissionário a pedido não terá direito a qualquer remuneração.
 - § 4º - O direito à demissão a pedido pode ser suspenso, quando da declaração de guerra, estado de sítio, estado de emergência, calamidade pública e grave perturbação da ordem pública e ainda em caso de convocação.
 - § 5º A indenização de que trata este artigo será calculada proporcionalmente aos períodos do tempo de oficialato. (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)
 - § 6º Excepcionalmente, o pagamento da indenização de que trata o inciso II, poderá ser efetuado mediante acordo das partes, para fins de parcelamento da dívida. (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)
 - § 7º Quando a demissão do oficial ocorrer para ocupar outro cargo público civil efetivo no âmbito do Poder Executivo o desconto poderá ocorrer na folha de pagamento. (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)
 - § 8º O disposto no inciso II deste artigo, não se aplica ao oficial que tenha solicitado a sua demissão da ativa para ingressar em outro cargo público militar de outra instituição militar, no âmbito do Estado do Maranhão. (Acrescido pela Lei nº 12.597, de 03 de julho de 2025)

Art. 135 - O oficial da ativa empossado em cargo público civil permanente e cuja função não seja de magistério, será imediatamente transferido para a reserva remunerada, ex-offício, onde ingressará com o posto que possuía na ativa, não podendo acumular qualquer remuneração ou proventos com a remuneração do cargo civil permanente.

Art. 136 - Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:

- I - for condenado por Tribunal Civil ou Militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 02 (dois) anos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado;
- II - for condenado por sentença transitada em julgado por crime para o qual o Código Penal Militar comine essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação, concernente à Segurança Nacional;
- III - incidir nos casos previstos em lei específica que motivem o julgamento por Conselho de Justificação e neste for considerado culpado;
- IV - tiver perdido a nacionalidade brasileira.

Art. 137 - O oficial PM só perderá o posto e patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado.

Parágrafo único - O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex-offício, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Art. 138 - O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda do posto e da patente, só poderá readquirir a sua situação militar por outra sentença do Tribunal de Justiça do Estado, julgada em grau de recurso.

SEÇÃO V - DO LICENCIAMENTO

Art. 139 - O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, se efetua:

I - a pedido;

II - ex-officio.

§ 1º - O licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o Estado.

§ 2º - O licenciamento ex-officio será feito na forma da legislação peculiar.

§ 3º - O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

§ 4º - O licenciamento a bem da disciplina será aplicado às Praças sem estabilidade assegurada, que ingressarem no Mau Comportamento, sendo de competência do Governador do Estado ou autoridade delegada, o ato de licenciamento. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 04 de fevereiro de 2004).

§ 5º - A praça licenciada a bem da disciplina receberá o Certificado de "Isenção", previsto na Lei do Serviço Militar.

Art. 140 - O Aspirante-a-Oficial e as demais praças empossadas em cargos públicos civis, permanentes, estranhos à carreira e cuja função não seja de magistério, serão transferidos para a reserva não-remunerada.

SEÇÃO VI - DA EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA

Art. 141 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada, ex-officio, ao Aspirante-a-Oficial e demais praças com estabilidade assegurada, desde que:

I - tenham sido condenados à pena restritiva de liberdade individual superior a 02 (dois) anos, pela Justiça Militar ou Comum;

II - tenha pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haver perdido a nacionalidade brasileira;

III - incida nos casos que motivem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no art. 61 e nestes forem considerados culpados.

Parágrafo único - O Aspirante-a-Oficial ou a praça com estabilidade assegurada, que houver sido excluído a bem da disciplina, só poderá adquirir a situação anterior:

a) por outra sentença de instância superior e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença do Conselho Permanente de Justiça.

b) Por decisão do Comandante-Geral, se a exclusão for consequência de ter sido culpado em Conselho de Disciplina.

Art. 142 - É de competência do Governador do Estado o ato de exclusão a bem da disciplina do Aspirante a Oficial, bem como das Praças com estabilidade assegurada. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 04 de fevereiro de 2004).

Art. 143 - A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Estadual, ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial.

Parágrafo único - A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar.

SEÇÃO VII - DA DESERÇÃO

Art. 144 - A deserção do militar acarreta uma interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex-officio para o oficial, ou exclusão do serviço ativo para a praça.

§ 1º - A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada, processar-se-á após 01 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes do prazo.

§ 2º - A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora.

§ 3º - O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo, mediante parecer da JMS, e a seguir agregado para se ver processar.

§ 4º - A reinclusão em definitivo do militar, de que trata o parágrafo anterior, dependerá da sentença do Conselho de Justiça.

SEÇÃO VIII - DO FALECIMENTO E DO EXTRAVIO

Art. 145 - O falecimento do militar da ativa acarreta interrupção do serviço militar com consequente exclusão do serviço ativo. a

Art. 146 - O extravio do militar da ativa acarreta a interrupção do serviço militar com o conseqüente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado.

§ 1º - A exclusão do serviço ativo será feita 06 (seis) meses após a agregação por motivo de extravio.

§ 2º - Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública e outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento do militar da ativa será considerado como falecimento, para fins deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se dêem por encerradas as providências de salvamento.

Art. 147 - O reaparecimento do militar extraviado ou desaparecido, desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão mediante parecer da JMS e nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem ao seu afastamento.

Parágrafo único – O militar reaparecido será submetido ao Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina, por decisão do Comandante-Geral, se assim julgar necessário.

CAPÍTULO III - DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 148 - Os militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de seu ingresso.

§ 1º - Considera-se como data de ingresso para fins de Estatuto:

I - a data do ato em que o militar é considerado incluído ou matriculado em uma Organização Policial-Militar;

II - a data de apresentação, pronto para o serviço, no caso de nomeação.

§ 2º - O militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço da data de sua reinclusão.

§ 3º - Quando, por motivo de força maior oficialmente reconhecida (inundação, naufrágio, sinistro aéreo, outras calamidades), faltarem dados para contagem do tempo de serviço, caberá ao Comandante-Geral arbitrar o tempo a ser computado, para cada caso, de acordo com os elementos disponíveis.

Art. 149 - Na apuração do tempo do militar será feita a distinção entre:

I - tempo de efetivo serviço;

II - anos de serviço.

Art. 150 - Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia-a-dia entre a data de ingresso e a data-limite a ser estabelecida para a contagem ou data do desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.

§ 1º - Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo militar da reserva remunerada que for convocado na forma do art. 122.

§ 2º - Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no art. 84, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença-prêmio.

§ 3º - Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco) para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço.

§ 4º - Não será computado o tempo de serviço passado pelo militar reformado na inatividade por incapacidade definitiva, que retornar ao serviço ativo, na forma da legislação vigente. (Acrescentado pela Lei nº 7.855, de 31 de janeiro de 2003).

Art. 151 - Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de serviço a que se refere o artigo anterior e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos:

I - tempo de serviço prestado à administração federal, estadual e municipal, e à iniciativa privada vinculada à previdência social pelo militar anteriormente ao seu ingresso na Polícia Militar;

§ 1º. O acréscimo a que se refere o inciso I, deste artigo, será computado para efeito de transferência para a reserva remunerada e reforma. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 04 de fevereiro de 2004)

§ 2º - Não é computável para efeito algum o tempo:

I - que ultrapassar 06 (seis) meses, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. (Alterado pela Lei nº 8.362, de 29 de dezembro de 2005).

II - passado de licença para tratar de interesse particular;

III - passado como desertor;

IV - decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença transitada em julgado;

V - decorrido em cumprimento de pena restritiva de liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional de pena quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para

Art. 152 - O tempo que o militar vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço na preservação da ordem pública, ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício daquelas funções.

Art. 153 - O tempo de serviço passado pelo militar em exercício de atividade de operações de guerra será regulado em legislação específica.

Art. 154 - O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato que a conceder.

Art. 155 - A data-limite estabelecida para final de contagem dos anos de serviço, para fins de passagem para inatividade, será a de entrada do requerimento no protocolo da Adjudância-Geral, ou P/I das Unidades do Interior. (Alterado pela Lei nº 7.572, de 07 de dezembro 2000)

Parágrafo único - A passagem para a inatividade de que trata o “caput” deste artigo produzirá efeito a partir da publicação no Diário Oficial do ato que a concedeu. (Alterado pela Lei nº 7.572, de 07 de dezembro 2000).

Art. 156 - Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de serviço público federal, estadual ou municipal ou da iniciativa privada entre si, nem os acréscimos de tempo, para os possuidores de curso universitário e nem como tempo de serviço computável após a inclusão, matrícula ou nomeação do militar.

Art. 157 - O militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil específica.

Parágrafo único – É vedado o casamento do cadete e demais alunos enquanto estiverem sujeitos aos regulamentos dos órgãos de formação, cujos requisitos para admissão exijam a condição de solteiro, salvo em casos excepcionais.

CAPÍTULO IV - DAS RECOMPENSAS E DAS DISPENSAS DO SERVIÇO

Art. 158 -As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares.

§ 1º - São recompensas militares:

I - prêmio de Honra ao Mérito;

II - condecorações por serviços prestados;

III - elogios, louvores;

IV - dispensas do serviço.

§ 2º - As recompensas constantes dos incisos I, II, III do parágrafo anterior, serão concedidas de acordo com as normas e regulamentos peculiares.

Art. 159 - As dispensas do serviço são autorizações para o afastamento total do serviço em caráter temporário e podem ser concedidas:

I - como recompensa;

II - para desconto em férias;

III - em decorrência de prescrição médica.

§ 1º - As dispensas como recompensa terão duração de 08 (oito) dias, no máximo, e as decorrentes de prescrição médica e para desconto em férias, de até 15 (quinze) dias.

§ 2º - As dispensas do serviço serão concedidas com a remuneração integral e sem prejuízo para a contagem de tempo de efetivo serviço.

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 160 - É vedado o uso, por parte de organização civil, de designações que possam sugerir sua vinculação à Polícia Militar.

Parágrafo único – Excetuam-se das prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outros que congreguem membros da Polícia Militar e que se destinem, exclusivamente, a promover intercâmbio entre militares e seus familiares e entre esses a sociedade civil local.

Art. 161 - O aluno do Curso de Formação de Oficial, quando desligado do curso, obedecerá às seguintes restrições:

I - quando desligado por falta de aproveitamento, terá direito à 1 (uma) rematrícula, durante o curso;

II - quando desligado por motivo de saúde, poderá ser rematriculado no prazo máximo de 02 (dois) anos;

III - quando desligado a pedido, não terá direito a rematrícula;

IV - quando desligado por motivo disciplinar, será licenciado a bem da disciplina, salvo se praça com estabilidade

Parágrafo único – O aluno do Curso de Formação de Oficiais, após concluir o primeiro ano com aproveitamento, se reprovado nos anos subsequentes e não tendo direito à rematrícula, poderá ser promovido à graduação de 3º Sargento.

Art. 162 - Os alunos dos demais cursos com duração superior a 04 (quatro) meses, quando desligados por falta de aproveitamento ou por motivo disciplinar, só poderão concorrer à nova indicação após transcorridos 12 (doze) meses de data do desligamento.

Art. 163 - A indicação para o Curso Superior de Polícia (CSP), Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), Curso de Especialização em Gestão de Segurança Pública (CEGESP) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS), dentre os candidatos inscritos e considerados aptos nos exames de saúde e prova de aptidão física, recairá sobre os mais antigos na escala hierárquica. (Alterado pela Lei nº 7.519, de 29 de maio de 2000).

Art. 164 - Ficam assegurados aos militares os direitos adquiridos até à data de início da vigência desta Lei, em função do § 4º do art. 61 do Decreto nº 6.035, de 30 de março de 1976.

Art. 165 - Os dependentes do militar são os definidos pela legislação do Sistema de Seguridade Social. (Alterado pela Lei nº 8.080, de 4 de fevereiro de 2004).

Art. 166 - São adotados na Polícia Militar do Maranhão, em matéria não regulada na legislação estadual, as leis e regulamentos em vigor no Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente.

Art. 167 - Os dispositivos constantes desta Lei aplicam-se, também, aos servidores militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militares.

Art. 168 - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº 6.035, de 30 de março de 1976, e demais disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Governo a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO DE 1995, 174º DA INDEPENDÊNCIA E 107º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY MURAD

Governadora do Estado do Maranhão

JOÃO ALBERTO DE SOUZA

Secretário de Estado do Governo

RICARDO LAENDER PEREZ

Secretário de Estado do Planejamento

OSWALDO DOS SANTOS JACINTHO

Secretário de Estado da Fazenda

LUCIANO FERNANDES MOREIRA

Secretário de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência

CELSO SEIXAS MARQUES FERREIRA

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

NOTA EDITORIAL E FONTE

Base oficial: Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão - STC/MA. Publicação consultada: Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, atualizada no portal em 04 de agosto de 2026, às 17h23.

01

Versão oficial STC/MA

Consulte a fonte para verificar alterações posteriores a esta edição.

**CONFERIR
ATUALIZAÇÕES**

OPERAÇÃO APROVAÇÃO